辽阳市白塔区碧桂园小区“1.15”亡人事故调查报告

时间发布：2023-06-26 15:04
阅读次数:
4258
次
信息来源：白塔区
字体：[大 中 小]
【打印文章】

2023年1月15日下午5时左右，白塔区应急局接到白塔区南门派出所通报：在白塔区碧桂园小区T302号住宅内有1人在砸墙、破楼板施工时坠落死亡，死者张向田，男，51岁，朝阳市人，现居辽阳灯塔市。发生亡人事故后，白塔区政府立即成立事故调查领导小组，并责成事故调查小组对案件进行调查取证工作，区应急管理局按照相关规定上报市应急管理局和国家应急指挥综合业务系统。

接到事故报告后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，1月16日，白塔区应急管理局会同区纪委监委、区总工会、区公安分局、区住建局成立了事故调查组，并聘请有关专家参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、事故发生经过及事故救援情况

T302号住宅位于白塔区碧桂园小区内，房主姓名：马某，该房主马某全权委托其亲属鄂某某负责该新房装修的一切事宜。因装修需要，鄂某某通过朋友介绍找到辽阳井上大宅建筑装饰工程有限公司（以下简称井上大宅）装修设计负责人李自民对此房屋进行设计后装修，经双方多次沟通后，设计费定为5万元。之后李自民按照鄂某某相关要求出具一张负一层装修平面图，并将设计平面图微信发给鄂某某，双方口头约定正式装修施工时先按此平面图进行，鄂某某预先通

过微信转账3万元给李自民，其余费用后续结算。期间，井上大宅与鄂某某未签订书面装修协议或装修施工合同。

此房屋共计5层，地上三层，地下两层，因2023年春节将近，并且井上大宅与鄂某某还未正式签订书面装修协议或装修施工合同，也未向鄂某某提供住宅整体效果图和装修施工图，为充分利用好春节前这几天时间，李自民与鄂某某决定在正式装修开始前先安装步梯，因原房屋开发商预留步梯口尺寸大小均不符合个人步梯安装要求，需砸墙、破楼板改动尺寸。因鄂某某不认识破楼板、砸墙的干活人员，便委托李自民帮其联系相关人员，于是李自民联系能做相关工作的干零活人员张某某（死者张向田工友）负责此活，期间，李自民与张某某通过微信和电话多次沟通后，定好砸墙、破楼板工时费用为8000元，李自民并通过微信告知鄂某某此次费用情况，完工后费用由鄂某某支付。因工程量较大，张某某便联系死者张向田共同完成此工作。2023年1月14日，李自民约定干零活人员张某某和死者张向田二人到现场看活并做好了施工交底，交代相关施工事宜后离开，破楼板、砸墙工作开始。

2023年1月15日，破楼板、砸墙工人张某某因有其他事未继续进行当天工作，只剩死者张向田一人继续干活，装修房屋中无其他任何人员。下午3时左右，李自民与鄂某某另找的干土建工作的姜某某一同去现场看活，敲门无应答，跳窗进入屋里后，未发现破楼板、砸墙工人干活，于是李自民、姜某某二人楼上楼下寻找后发现死者张向田平躺在负二层地面上，身上压着一块楼板，无生命体征。后李自民马上给鄂某某打电话告知，并拨打了120、110、119电话报告。120到达现场后确认张向田已死亡。

事故调查期间，区住建局于5月8日--6月13日聘请第三方专业机构对于该住宅破楼板处是否涉及破坏整体承重结构行为进行专业鉴定，鉴定结果为：该工程墙体拆除不会影响结构安全，但梁、板、楼梯拆除会对结构安全造成影响。

二、事故认定情况

亡人事件发生后，区政府立即成立了事故调查小组，通过询问笔录、现场勘察、调取通话、施工鉴定、明确劳动关系等多种手段对案件进行调查取证，通过多次开会研讨分析，可以明确以下几点：**一是**破楼板、砸墙的干零活人员非井上大宅员工，是由李自民个人帮助房主联系的，施工费用8000元是由鄂某某支付，并且李自民中间未收取任何好处或提成，无法认定干零活人员与井上大宅存在劳动关系；**二是**李自民微信提供给鄂某某的负一层平面图是按照鄂某某相关要求绘制，且平面图上未体现预留楼梯口处图文，未见预留楼梯口数据及改动等信息；**三是**井上大宅并未出具给鄂某某房屋效果图和装修施工图，井上大宅也未与鄂某某签订书面装修协议或装修施工合同，井上大宅装修的实际生产经营行为并未发生；**四是**李自民收到的鄂某某微信转账3万元未明确表明是何用途，并且未查到该3万元入账井上大宅账户。**五是**关于李自民帮助鄂某某联系干零活人员及具体施工交底等动作属李自民个人行为，井上大宅并未参与且以上行为亦不在公司经营和服务范围内。

综上情况，事故调查小组无法依据有效证据证明井上大宅与此次亡人事故存在安全生产关系。因不符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，故确定此事件为非生产安全责任事故。

三、事故原因

（一）直接原因

破楼板、砸墙工人张向田缺乏安全意识，未对可能出现的安全隐患明确判断，在施工中未采取任何防护措施、未使用个人劳动防护用具是导致该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.鄂某某做为房主马某关于房屋装修全权负责人应明确破楼板等相关行为的法律程序，未经鉴定通过，不允许有任何私自破坏涉及承重结构行为，导致施工时发生事故。

2.李自民因帮助房主联系没有任何施工资质的干零活人员进行破楼板、砸墙工作并在现场明确具体施工干活细节，未对现场施工存在的安全隐患和可能出现的安全问题进行明确判断。事发当天只剩死者张向田独自一人干活，并且对其在无任何安全防护措施情况下继续干活仍未制止，导致发生事故。

3.死者工友张某某通过李自民联系到此破楼板、砸墙工作后，忽略了自己和死者张向田的施工安全问题，尤其事发当天，明知死者张向田独自一人继续破楼板、砸墙工作，且破墙工具较大，一人操作难度大，仍未提醒死者张向田做好安全保护和将此情况告知李自民、鄂某某等人导致张向田在施工中坠落死亡。

4.碧桂园物业在办理房主入住时，虽签订了相关安全协议并明确禁止破坏承重结构行为，并在各业主装饰房屋时安排专人巡视、检查，但对此住宅破楼板、砸墙行为并未巡查到位或发现问题未及时制止、未对其违法破坏房屋承重行为上报相关部门，存在巡查、监管不到位责任。

四、事故有关责任者的处理建议

（一）有关责任人员

1、李自民帮助鄂某某联系并安排破楼板、砸墙的干零工人员进行违法违规施工，对施工现场安全管理失察、失管，对事故发生负有责任，是否涉及“强令他人违章冒险作业罪”建议由区公安分局调查处理。

2、马某做为房主，虽委托鄂某某全权负责房屋装修工作，但鄂某某未经任何审批和相关机构鉴定，擅自破环墙体和楼板，涉嫌违法、违规破坏房屋承重结构，马某如涉嫌违法行为，建议由区住建局调查处理。

（二）有关责任单位

碧桂园物业公司明知涉及承重的拆改行为应依据相关法律、法规执行，且已与入户业主签订禁止破坏房屋承重结构协议，但对其实际施工行为巡视、巡查不到位，未起到物业实际监管责任，导致发生事故，建议由区住建局调查处理。

五、事故防范和整改措施

1.做为房主或房主装修的全权代理人应时刻树立装修时的安全意识，任何环节、任何部位涉及安全生产行为，首先要明确好安全职责，尽量找正规、有安全生产资质的施工单位来进行装修，并明确安全职责和可能出现的伤亡事故的承担责任。

2.做为房主或房主装修的全权代理人对自家装修要依据相关的法律、法规规定，按法律法规办事，未经相关部门审批通过的工程禁止施工。坚决防止违法、违规的施工行为存在。

3.张某某做为干零活的工作人员应加强安全意识防范工作，时刻对自己生命安全负责，对涉及危害生命安全的施工行为坚决不做，工作中务必做好个人防护，并时刻提醒身边人做好安全防范，并明确雇佣方安全职责。

4.碧桂园物业应时刻履行物业职能，对业主装修中的存在的违法、违规行为要及时发现、及时制止，避免巡查、检查走过场，应付了事。对处理解决不了的事要及时上报政府相关监管部门。

5.各政府监管部门要时刻履行职能，坚决打击违法、违规行为，加强责任心，责任感，主动排查问题、解决问题。切实把工作做到实处，加强部门联动，把问题、隐患第一时间解决掉，尽量杜绝不必要的伤亡事故发生。

碧桂园“1.15”一般坠落事故调查组

2023年6月14日